VENTAS Y SERVICIOS – LEY DE IMPUESTO A LAS – ART. 2 N° 1 Y 3, ART. 12 N° 1, ART. 15 – RESOLUCIÓN EX. N° 6080 DE 1999. – (ORD. N° 615, DE 23.02.2023)

IVA en la venta de bicicletas usadas bajo modalidad que indica.

De acuerdo con su presentación, se dedica a la venta de bicicletas usadas de alta tecnología adquiridas y utilizadas por deportistas quienes, al renovarlas, desean venderlas sin que el precio original se reduzca en demasía dado el buen cuidado de la bicicleta.

Tras señalar que los deportistas no son vendedores, a la luz del N° 3°) del artículo 2° de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS), por no ser habituales, la eventual compra que realice para su posterior venta no será gravada con IVA, por lo que no implicaría crédito fiscal para él, lo cual encarece el precio final de la venta posterior que se debe gravar con IVA, consultando si:

1) Negocio lo puede hacer en calidad de consignatario, en cuyo caso la venta final sería sin IVA, por tratarse de una operación en donde el que vende no es vendedor, porque se estaría vendiendo "a cuenta de" un tercero que es el dueño de la bicicleta usada.

2) De ser positiva la respuesta anterior, es posible emisión de facturas exentas más una liquidación factura afecta para liquidar la comisión.

3) La exención que existe en esta materia para los vehículos usados, opera también para las bicicletas usadas.

Al respecto, en primer término, se informa que no compete a este Servicio pronunciarse sobre la procedencia de un cierto modelo de negocios sino determinar las eventuales implicancias tributarias del mismo.

Precisado lo anterior, en los casos de ventas realizadas por cuenta de terceros debe distinguirse entre la operación o prestación efectuada por quien actúa a nombre de otra persona y que constituye un "servicio" (consignación, en este caso), de la compra o venta que se lleva a cabo por su intermedio (operación subyacente).

Por un lado, sin perjuicio que la consignación no se encuentra regulada en nuestra legislación, suele ser un contrato en el cual una persona (consignante) encarga a otra persona (consignatario) la venta de mercaderías, a cambio de una comisión o remuneración.

Respecto del señalado mandato, cabe destacar que, producto de las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.420 a la LIVS, desde el 1° de enero de 2023, todo mandato remunerado, de cualquier clase, se encontrará gravado con este tributo, salvo que sea aplicable alguna exención[1].

Conforme lo anterior, de realizarse una venta en calidad de consignatario, dicha intermediación se encontrará gravada con IVA y su base imponible estará constituida por la comisión o remuneración que perciba, adicionándose, cuando proceda, los intereses, reajustes e impuestos que correspondan de conformidad al artículo 15 de la LIVS. Luego, el consignatario deberá emitir la correspondiente boleta o factura afecta a IVA a su mandante, según corresponda, por la comisión o remuneración que perciba.

Por su parte, la operación subyacente (la venta misma llevada a cabo por intermedio del consignatario) se gravará con IVA solo si concurren los requisitos del N° 1°) y 3°) del artículo 2° de la LIVS respecto del mandante, debiendo el mandatario emitir el documento respectivo, por cuenta del mandante. En el caso concreto, dado que los mandantes no serían vendedores de bicicletas, dicha venta no se encontraría gravada con IVA.

Precisado lo anterior, y de acuerdo con la Resolución Ex. N° 6080 de 1999, aquellos contribuyentes que deban tributar conforme las normas establecidas en el artículo N° 20, N° 1, letras a) y b), y números 3, 4 y 5 del mismo artículo, de la LIR, y que sean asimismo

---

[1] Tener presente lo dispuesto en la letra D del apartado 20 de la Circular N° 126 de 1977, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.420.

contribuyentes de IVA, deberán otorgar facturas o boletas no afectas o exentas de IVA, por las operaciones no afectas o exentas de este tributo.

Luego, dado que el mandante no sería un contribuyente de IVA que tribute de acuerdo a las citadas normas de la LIR, el consignatario no deberá emitir documento tributario alguno por cuenta del consignante por la operación subyacente.

Ahora bien, para rendir cuenta del referido mandato, el consignatario deberá emitir cualquier documento que estime conveniente, que acredite fehacientemente la operación de que se trata y los flujos entregados, no siendo aplicable la liquidación o liquidación factura que solo corresponde emitir en la medida que la operación que efectúe el mandatario por encargo del mandante (la operación subyacente) se encuentre gravada con IVA.

Finalmente, se informa que la exención contenida en el N° 1 del artículo 12 de la LIVS sólo aplica a la venta de vehículos motorizados usados[2] y no se extiende a la venta de bicicletas usadas.

RICARDO PIZARRO ALFARO
DIRECTOR (S)

Oficio N° 615, de 23.02.2023
Subdirección Normativa
Depto. de Impuestos Indirectos

[2] El artículo 64 del Reglamento de la LIVS, contenido en el Decreto Supremo N° 55 de 1977, de Hacienda, establece qué debe entenderse por “usados”.